NODEXAI

Protección de Datos y Privacidad

Documento informativo para Enjoy That SL — Cómo tratamos y protegemos la información

---

NodexAI se compromete a tratar los datos personales de forma responsable y transparente. No comercializamos datos de clientes, ni los utilizamos para fines propios. Este documento explica, de manera clara y accesible, cómo gestionamos la información dentro de la plataforma, qué medidas de seguridad aplicamos y qué derechos asisten a los interesados.

1. ¿De quién son los datos?

La respuesta es clara: **los datos pertenecen a Enjoy That SL**. NodexAI actúa exclusivamente como **encargado del tratamiento**, lo que significa que almacenamos y procesamos la información siguiendo las instrucciones de Enjoy That SL, pero en ningún caso la utilizamos para fines propios ni la cedemos a terceros con fines comerciales.

En caso de que Enjoy That SL decida dejar de utilizar la plataforma, se le entregará una copia completa de todos sus datos y se procederá a su eliminación de nuestros sistemas.

2. Qué datos tratamos y con qué finalidad

La plataforma trata únicamente los datos necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios contratados:

Dato	Finalidad	Base jurídica
Nombre del cliente	Identificación en el panel, personalización de mensajes del bot y felicitaciones automáticas	Interés legítimo / consentimiento
Número de teléfono	Comunicación por WhatsApp (atención automática, campañas, recordatorios)	Consentimiento explícito (opt-in)
Fecha de nacimiento	Automatización de felicitaciones de cumpleaños	Consentimiento
Historial de conversaciones	Consulta desde el panel, análisis de preguntas frecuentes, mejora del servicio de atención	Interés legítimo
Estadísticas agregadas	Gráficas del panel, KPIs, análisis de tendencias. No identifican a personas individuales.	Interés legítimo

> **Importante:** Es responsabilidad de Enjoy That SL, como **responsable del tratamiento**, obtener el consentimiento adecuado de sus clientes antes de incorporar sus datos a la plataforma. NodexAI proporciona las herramientas técnicas, pero la obligación legal de recabar el consentimiento recae en Enjoy That SL.

3. Compromisos de NodexAI con los datos

Compromiso	Detalle
No comercializamos datos de clientes	NodexAI no vende, alquila ni cede datos personales a terceros con fines comerciales o publicitarios
No utilizamos los datos para fines propios	La información de los clientes de Enjoy That SL se emplea exclusivamente para la prestación del servicio contratado
No elaboramos perfiles con fines comerciales	No cruzamos datos entre distintos clientes de NodexAI ni creamos perfiles para terceros
Acceso restringido	Solo el personal técnico de NodexAI accede a los sistemas, y exclusivamente para tareas de mantenimiento, soporte o resolución de incidencias
Eliminación tras la baja	En un plazo máximo de 30 días tras la finalización del servicio, los datos se eliminan de nuestros sistemas y copias de seguridad

4. Subencargados del tratamiento

Para la prestación del servicio, NodexAI utiliza una serie de proveedores tecnológicos que intervienen en el tratamiento de los datos. Estos proveedores actúan como **subencargados del tratamiento** y han sido seleccionados por su cumplimiento con la normativa de protección de datos:

Proveedor	Función	Datos que trata	Ubicación
Railway (hosting y BBDD)	Alojamiento del servidor y base de datos PostgreSQL	Toda la base de datos de la plataforma	Servidores en la UE. Cumple con RGPD.
Meta (WhatsApp Business API)	Envío y recepción de mensajes de WhatsApp	Número de teléfono del destinatario y contenido del mensaje	Infraestructura global. Transferencia amparada por cláusulas contractuales tipo (SCCs) aprobadas por la Comisión Europea.

Proveedor	Función	Datos que trata	Ubicación
OpenAI (motor de IA)	Generación de respuestas del bot de inteligencia artificial	Texto de la conversación (sin nombre, teléfono ni otros identificadores personales directos)	Servidores en EE.UU. Transferencia amparada por SCCs y el marco EU-US Data Privacy Framework. Los datos enviados a la API de pago **no se utilizan para entrenar modelos**.
n8n (automatizaciones)	Ejecución de automatizaciones (cumpleaños, campañas)	Los datos necesarios para ejecutar cada automatización	Self-hosted en nuestros propios servidores. Los datos no salen de la infraestructura de NodexAI.

> **¿Por qué compartimos datos con estos proveedores?** Es técnicamente necesario para que el servicio funcione. Por ejemplo, para que el bot responda por WhatsApp, el número del cliente y el mensaje deben pasar por la API de Meta. Sin embargo, estos proveedores no tienen acceso libre a la base de datos: solo reciben los datos estrictamente necesarios para ejecutar cada operación concreta.

> **Transferencias internacionales de datos:** Algunos de los proveedores mencionados (Meta, OpenAI) tienen infraestructuras fuera del Espacio Económico Europeo. En estos casos, las transferencias se realizan al amparo de las **Cláusulas Contractuales Tipo (SCCs)** aprobadas por la Comisión Europea y, cuando aplica, del **Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.** Estas garantías están diseñadas para asegurar un nivel de protección equivalente al exigido por el RGPD.

5. Dónde se almacenan los datos

Componente	Ubicación	Medidas de protección
Base de datos principal (PostgreSQL)	Servidores de Railway en la UE	Cifrado en reposo y en tránsito (SSL/TLS). Copias de seguridad automáticas diarias.
Copia local de la aplicación (SQLite)	Equipo del administrador	Almacenamiento local cifrado según la configuración del dispositivo. Sincronización segura con el servidor.
Copias de seguridad	Servidores de Railway en la UE	Copias diarias automatizadas con retención de 7 días.

6. Medidas de seguridad

NodexAI aplica medidas técnicas y organizativas orientadas a proteger los datos personales frente a accesos no autorizados, pérdida, alteración o divulgación:

Medidas técnicas

- **Cifrado SSL/TLS** en todas las comunicaciones entre la aplicación, el servidor y las APIs externas
- **Contraseñas almacenadas con hash** (algoritmo bcrypt) — ni siquiera el equipo de NodexAI puede acceder a las contraseñas en texto plano
- **Control de acceso basado en roles** — el administrador de Enjoy That SL gestiona los permisos de cada usuario del panel
- **Tokens de API rotativos** — las credenciales de acceso a WhatsApp y OpenAI se gestionan de forma segura y se rotan periódicamente
- **Copias de seguridad automáticas** — backups diarios de la base de datos con retención configurable
- **Aislamiento de datos** — cada cliente de NodexAI tiene su propia base de datos. Los datos de Enjoy That SL no se mezclan con los de otros clientes

Medidas organizativas

- **Principio de mínimo acceso** — solo el personal técnico de NodexAI accede a los servidores, y exclusivamente para tareas de mantenimiento o resolución de incidencias
- **Sin lectura de contenidos** — el equipo técnico no accede al contenido de las conversaciones ni a los datos personales de los clientes, salvo solicitud expresa de Enjoy That SL para resolver una incidencia concreta
- **Deber de confidencialidad** — todo el personal de NodexAI que pueda tener acceso a datos personales está sujeto a compromisos de confidencialidad
- **Revisión periódica** — las medidas de seguridad se revisan y actualizan de forma regular para adaptarse a las mejores prácticas del sector

7. Gestión de incidentes de seguridad

En caso de que se produzca una brecha de seguridad que afecte a datos personales, NodexAI se compromete a:

Acción	Plazo	Detalle
Notificación a Enjoy That SL	Máximo **48 horas** desde la detección	Comunicación por escrito (email o canal acordado) incluyendo: naturaleza de la brecha, datos afectados, medidas adoptadas y recomendaciones
Contención y mitigación	Inmediata	Aislamiento del sistema afectado, revocación de credenciales comprometidas, aplicación de parches de

Acción	Plazo	Detalle
		seguridad
Informe detallado	Máximo 72 horas	Documento con análisis completo del incidente, alcance, causa raíz, medidas correctivas implementadas y plan de prevención
Colaboración con la AEPD	Según normativa	Si procede, Enjoy That SL (como responsable del tratamiento) deberá notificar a la Agencia Española de Protección de Datos dentro del plazo de 72 horas. NodexAI proporcionará toda la información necesaria.

> **Obligación legal:** El RGPD exige que las brechas de seguridad que puedan suponer un riesgo para los derechos y libertades de las personas se notifiquen a la autoridad de control (AEPD) en un máximo de 72 horas. Esta notificación corresponde a Enjoy That SL como responsable del tratamiento. NodexAI facilitará toda la información y apoyo necesarios para cumplir con este plazo.

8. Derechos de los clientes de Enjoy That SL

Las personas cuyos datos se almacenan en la plataforma tienen los siguientes derechos reconocidos por el RGPD:

Derecho	Qué significa	Cómo se gestiona
Acceso	Conocer qué datos suyos se almacenan y cómo se utilizan	El cliente solicita a Enjoy That SL, quien puede exportar los datos desde el panel
Rectificación	Solicitar la corrección de datos inexactos	Se modifican directamente desde el panel de gestión
Supresión	Solicitar la eliminación de todos sus datos (derecho al olvido)	Se eliminan del panel, la base de datos y las copias de seguridad. Acción irreversible.
Oposición	Oponerse a recibir comunicaciones comerciales	Se marca como opt-out en el panel. No recibirá más campañas, promociones ni felicitaciones automáticas.
Portabilidad	Recibir sus datos en un formato estructurado y legible por máquina	Exportación en formato CSV disponible desde el panel

Derecho	Qué significa	Cómo se gestiona
Limitación	Solicitar que se restrinja temporalmente el tratamiento de sus datos	Se bloquean los datos en el sistema para que no sean objeto de tratamiento activo hasta que se resuelva la solicitud

> **¿Quién atiende estas solicitudes?** Las peticiones de ejercicio de derechos las recibe y gestiona **Enjoy That SL**, como responsable del tratamiento. NodexAI proporciona las herramientas técnicas para facilitar su cumplimiento y colabora en todo lo necesario.

9. Finalización del servicio

En caso de que Enjoy That SL decida dejar de utilizar la plataforma de NodexAI:

- **Exportación completa** — se entrega toda la base de datos en formato CSV (clientes, conversaciones, eventos, estadísticas y cualquier otro dato almacenado)
- **Eliminación de datos** — en un plazo máximo de 30 días naturales tras la baja efectiva, se eliminan todos los datos de nuestros servidores, bases de datos y copias de seguridad
- **Confirmación de eliminación** — si se solicita, NodexAI emitirá un documento confirmando que los datos han sido eliminados de todos los sistemas
- **Sin retención** — no conservamos datos como condición de la baja ni por ningún otro motivo comercial. Solo se conservarán los datos que la normativa obligue a mantener (por ejemplo, datos de facturación por obligaciones fiscales)

10. Marco legal de la relación

La relación entre Enjoy That SL y NodexAI en materia de protección de datos se estructura de la siguiente forma:

Rol	Quién	Responsabilidades principales
Responsable del tratamiento	Enjoy That SL	• Decide qué datos se recogen y con qué finalidad • Obtiene el consentimiento de sus clientes cuando sea necesario • Atiende las solicitudes de ejercicio de derechos (acceso, supresión, etc.) • Notifica las brechas de seguridad a la AEPD cuando proceda • Garantiza que los datos incorporados a la plataforma se han obtenido de forma lícita

Rol	Quién	Responsabilidades principales
Encargado del tratamiento	NodexAI	• Almacena y procesa los datos siguiendo las instrucciones de Enjoy That SL • Aplica las medidas técnicas y organizativas de seguridad descritas en este documento • Notifica al responsable cualquier incidente de seguridad • No utiliza los datos para fines propios • Devuelve o elimina los datos al finalizar la relación • Colabora con Enjoy That SL en el cumplimiento de las obligaciones del RGPD

Sobre el consentimiento: Es especialmente importante que Enjoy That SL obtenga el consentimiento explícito de sus clientes antes de enviarles mensajes comerciales o promocionales por WhatsApp. La plataforma facilita la gestión del opt-in/opt-out, pero la responsabilidad de obtener ese consentimiento inicial recae en Enjoy That SL.

11. Resumen

Pregunta frecuente	Respuesta
¿Vendéis datos a terceros?	**No.** NodexAI no comercializa datos personales bajo ningún concepto.
¿Compartís datos con otros proveedores?	Solo con los subencargados del tratamiento necesarios para la prestación del servicio (Meta, OpenAI, Railway), bajo las garantías descritas en la sección 4.
¿Los datos son nuestros?	**Sí.** Los datos son propiedad exclusiva de Enjoy That SL.
¿Aplicáis medidas de protección de datos?	**Sí.** La plataforma está diseñada para cumplir con el RGPD y aplicamos las medidas técnicas y organizativas descritas en este documento.
¿Dónde se almacenan los datos?	Base de datos principal en servidores de la UE (Railway) + copia local en la app de escritorio.
¿Puedo eliminar los datos de un cliente?	**Sí.** Desde el panel, en cualquier momento.
¿Qué pasa si dejamos el servicio?	Exportación completa de datos + eliminación total en un plazo de 30 días.

Pregunta frecuente	Respuesta
¿OpenAI usa los datos para entrenar sus modelos?	**No.** Utilizamos la API de pago, cuyas condiciones establecen que los datos enviados no se utilizan para entrenamiento de modelos.
¿Qué pasa si hay una brecha de seguridad?	Notificación a Enjoy That SL en un máximo de 48 horas, con informe detallado en 72 horas y medidas de contención inmediatas.

Nuestro compromiso: En NodexAI entendemos que la confianza es la base de nuestra relación con Enjoy That SL. Tratamos los datos de vuestros clientes con el máximo rigor y transparencia, aplicando las medidas de protección adecuadas y revisándolas de forma continua. Este documento refleja nuestro compromiso con la privacidad y la seguridad, y estamos a disposición para resolver cualquier duda al respecto.

NodexAI — nodexai.es

Documento informativo generado en marzo 2026.

Normativa aplicable: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).

Este documento tiene carácter informativo y no sustituye al contrato de encargo del tratamiento entre las partes.